

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2042/2535

นางวชิราภรณ์ งามพร้อมสกุล

โจทก์

นางบุญล้อม สถาวรสมิต กับพวก

จำเลย

นายอนุศักดิ์ ล้ำเลิศ ทนายจำเลยทั้งเจ็ด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งเจ็ดฎีกา มีโอกาสชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 135)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดคืนเงิน 418,000 บาทให้แก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งเจ็ดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 128,127)

จำเลยทั้งเจ็ดได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยให้จำเลยทั้งเจ็ดหาประกันมาให้เป็นที่น่าพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด มิฉะนั้นให้ยกคำร้องแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งเจ็ดได้วางหลักประกันตามคำสั่ง

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งเจ็ดหรือคนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับเงินจำนวน 418,000 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งเจ็ดหรือคนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับเงินจำนวน 418,000 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>